מִצְוָה קמא

דִּין שְׁלָמִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַכֹּהֲנִים שֶׁיַּקְרִיבוּ קָרְבַּן הַשְּׁלָמִים כַּמִּשְׁפָּט הַכָּתוּב בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ג, א) 'וְאִם זֶבַח שְׁלָמִים קָרְבָּנוֹ' וְגוֹ'. וּכְתִיב (שם ז, יא-יב) 'וְזֹאת תּוֹרַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר יַקְרִיב לַה'. אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַשְּׁלָמִים עוֹשִׂים שָׁלוֹם לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, הָא כֵּיצַד, לְמַטָּה יֵשׁ בָּהֶם חֵלֶק לַמִּזְבֵּחַ וְחֵלֶק לַכֹּהֲנִים וְחֵלֶק לַבְּעָלִים, דָּמָן נִזְרָק הַחֵלֶב נִקְטָר, חָזֶה וְשׁוֹק לַכֹּהֲנִים, וְהַבָּשָׂר נֶאֱכָל לַבְּעָלִים, וְאָמְרוּ רַז"ל (תנחומא צו ז, ועיין שם ד) 'גָּדוֹל הַשְּׁלָמִים שֶׁהֵן עוֹשִׂין שָׁלוֹם בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם

משנה הלכות

והוא פלא דאין אשם בציבור, וכבר העירו בזה האחרונים ז"ל, דוק ותשכח. ואין אשם בשותפין[יד]. ואין מקבלין מיד רשע או מחלל שבת בפרהסיא, ולא מן העכו"ם[טו]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

קמא) מיני שלמים. קרבן שלמים בא מן הבקר ומן הצאן כבשים ועזים, זכרים ונקבות, אין עוף בא שלמים[א]. ד' מיני שלמים הם, א) כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם, והם קדשי קדשים. ב) שלמי היחיד שהם שלמי שמחה וחגיגה, הבאים בלא לחם. ג) שלמים הבאים בנדר ונדבה, היינו תודה ובא עם הלחם. ד) איל נזיר במלאת ימי נזרו, ובא עם הלחם[ב]. לחמי תודה מ' חלות, עשר חלות מעשרה עשרונים חמץ, ושלשים חלות מעשרה עשרונים מצות, עשרה מהם מרובכת, ועשר רקיקין, ועשר מאפה תנור[ג]. שלמי חגיגה מביא בכל יום טוב שוה ב' כסף[ד], וטעונין סמיכה ונסכין, ואינו מתוודה עליהן רק אומר עליהן שיר ושבח[ה].

מעשה שלמים. שחיטתן בכל מקום בעזרה. שחטן בהיכל כשר, על הגגות פסולין[ו]. וצריך שיהיו דלתות ההיכל פתוחות, היו נעולות פסולין[ז]. מקבל הדם וזורקו ממזרק על מזבח החיצון שתי מתנות שהן ארבע למטה מחוט הסיקרא בקרן מזרחית צפונית ומערבית דרומית[ח]. נותן האימורין וחזה ושוק על ידי הבעלים, כהן מניח ידו תחת ידם ומברך ומניף בצד מזרח, מוליך ומביא מעלה ומוריד[ט]. קרבן תודה לוקח אחד

יד. שם הל' שגגות פ"ט הי"ב. והוא ממשנה כריתות כב: כג. **טו.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ג ה"ב וה"ד.
קמא) א. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"א הי"א. **ב.** שם פ"ט ה"ג וה"ד-ה, וחינוך. **ג.** רמב"ם שם פ"ט הי"ז-יח.
ד. שם הל' חגיגה פ"א ה"א-ב. **ה.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ג הט"ו. **ו.** שם פ"ה ה"ד. **ז.** שם ה"ה. **ח.** שם ה"ו. **ט.** שם פ"ט ה"ו-ז.

שָׁבַשְׁמַיִם' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה סה). וְהָעִנְיָן כִּי כָּל זְמַן שֶׁהַד' יְסוֹדוֹת שֶׁבָּאָדָם שָׁרוּי שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, עַל יְדֵי זֶה יַעֲמֹד הָאָדָם חַי כָּל הַזְּמַן הַמֻּגְבָּל מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְהֶעָוֹן גּוֹרֵם מַצָּה וּמְרִיבָה בֵּין הַיֵּצֶר טוֹב וְהַיֵּצֶר הָרָע, וּמִמֵּילָא גַּם הַיְסוֹדוֹת עוֹרְכִים מִלְחָמָה זֶה עִם זֶה, וּכְשֶׁשָּׁב נַעֲשִׂים רֵעִים הָאֲהוּבִים שֶׁלֹּא יִתְפָּרְדוּ (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה קפד). וְנֶאֱמַר 'אֲשֶׁר יַקְרִיב לַה'' מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׂאָר קָרְבָּנוֹת, שֶׁהַשְּׁלָמִים שֶׁהֵם הוֹרוֹן 'יָדָיו תְּבִיאֶינָה' (ויקרא ז, ל).

זבחים נה. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ט, ספר המצוות עשין ס"ו, סמ"ג עשין קפ"ג.

מִצְוָה קמב

דִּין נוֹתָר (לֹא תַעֲשֶׂה ע"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר מִקָּרְבַּן תּוֹדָה עַד לְמָחֳרַת יוֹם זְבִיחָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, טו) 'וּבְשַׂר זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו בְּיוֹם קָרְבָּנוֹ יֵאָכֵל לֹא יַנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר'. וְנֶאֱמַר (שם כב, ל) 'לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ'. וְהוּא הַדִּין לִשְׁאָר קָדָשִׁים שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר חוּץ לִזְמַן אֲכִילָתָן.

משנה הלכות

מעשר מן הלחם ומניף עמו'. איל נזיר לוקח הכהן זרוע בשילה ואחד מעשר מהלחם וחזה ושוק, ומניף במזרח[יא]. מולחין האימורין ומקטירן[יב].

אכילתן. והחזה והשוק נאכלין לכהנים[יג], והבשר נאכל לבעלים[יד], התודה ולחמה ליום ולילה[טו], והשאר לשני ימים ולילה אחד[טז]. שלמי תודה ומותר הפסח נאכלין ליום ולילה עד חצות[יז], עיין משנה הלכות ח"ג (סי' ר"ח) שכן מבואר בראשונים ודלא כקצת אחרונים שטעו בזה. אין רשאין לאכול מקרבן קודם הקטרה[יח]. נטמאו או נאבדו האימורין ניתר הקרבן אחר הזריקה[יט]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

קמב) גדר האיסור. אסור להותיר מבשר הקדשים לאחר זמן אכילתן שנאמר בקרבן תודה 'לא תותירו ממנו' וגו', והוא הדין לשאר קדשים כולם.

י. שם ה"ז. **יא.** שם ה"ט. **יב.** שם פ"ה ה"ח. **יג.** שם פ"ו ה"ד. **יד.** שם פ"ט ה"א. **טו.** שם פ"י ה"ז. **טז.** שם ה"ו. **יז.** שם ה"ח, ועיין מנחת חינוך. **יח.** רמב"ם שם פ"ט ה"א. **יט.** פסחים נט:

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי לְפִי מַעֲלַת הַקְּדָשִׁים צִוָּה הַשֵּׁם שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר מֵהֶם, וְצִוָּה שֶׁאִם הוֹתִיר מֵהֶם אֲפִלּוּ בְּאֹנֶס שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִמֶּנּוּ, עַד שֶׁנֶּעֱנַשׁ עָלָיו כָּרֵת בַּאֲכִילָתוֹ, וְהַכֹּל לְמַעֲלַת הַקֹּדֶשׁ, וְצִוָּה לְשָׂרְפוֹ בָּאֵשׁ שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לִידֵי תַּקָּלָה. וְיֵשׁ בָּזֶה רֶמֶז לְבִטָּחוֹן בַּשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁלֹּא יְהֵא אָדָם חוֹלֵק עַצְמוֹ בְּמַאֲכָל יוֹתֵר מִדַּאי וּלְהַצְנִיעַ לְיוֹם מָחָר, בִּרְאוֹתוֹ שֶׁצִּוָּה הָאֵל לְכַלּוֹת בְּשַׂר קָדֶשׁ כְּלָיוֹן גָּמוּר מִשֶּׁעָבְרָה שְׁעָתוֹ, וְלֹא רָצָה שֶׁיֵּהָנֶה בּוֹ בְּרִיָּה אַחֶרֶת לֹא אָדָם וְלֹא בְּהֵמָה (חינוך להלן מצוה קמג). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד לְפִי שֶׁכָּל יוֹם וָיוֹם יֵשׁ לוֹ כֹּחַ מְיֻחָד הַפּוֹעֵל בּוֹ, וְלֹא יוֹתִירוּ אֵלּוּ עַל אֵלּוּ, וּמִכָּאן תָּבִין מַה שֶּׁאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת. וּבְסֵפֶר הַבָּהִיר (סוף פיסקא פב) 'לְלַמֶּדְךָ

משנה הלכות

הטעם שאין לוקין. והמותיר אינו לוקה משום דהוה לאו שאין בו מעשה, ועוד שהכתוב ניתקו לעשה[א]. והכסף משנה ומשנה למלך הקשו להרמב"ם למה כתב הטעם דניתקו לעשה ולא כתב משום דהוה לאו שאין בו מעשה, ויש לומר שמדובר כגון שעשה מעשה וסגר הבשר במקום שלא יוכלו לאכול, או שעשה מעשה אחרת בבשר שלא יוכלו לאכול, ומכל מקום יש את הטעם דהכתוב ניתקו לעשה (ועיין בגמרא חולין (קמא.) במצות שילוח הקן 'בטלו ולא בטלו כגון שקצץ הכנפים', וברש"י שם (ד"ה אלא למאן דתני) 'כגון ששחטה', ויש לעיין בזה)[ב]. ודעת הצל"ח[ג] דבקרבן פסול נמי שייך איסור נותר, ודבריו לכאורה תמוהין ממה שאיתא בגמרא כריתות (יד.) ד'נותר ופיגול בחדא בהמה לא משכחת לה', וכבר הקשה עליו בנודע ביהודה (יו"ד מהדורא תנינא סי' נג) ונדחק לישב, ועיין מנחת חינוך, ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' ר"ב).

שאר פרטים. עצמות קרנים וטלפיים שאינן ראויין לאכילה אינו עובר, עצמות שיש בהם מוח חל עליהם נותר וצריך לשורפם[ד]. האוכל כזית נותר במזיד חייב כרת ובשוגג חטאת קבוע[ה]. אכל חצי זית נותר וחצי זית פיגול מצטרפין[ו]. ומאימתי יתחייב בנותר בקדשי קדשים מאחר שיעלה עליהם עמוד השחר, ובקדשים קלים משקיעת החמה של יום שני שהוא תחילת ליל יום שלישי[ז]. ובגמרא זבחים (פז:) נחלקו אי יש לינה בראשו של מזבח לעשות נותר. ואם משלה בהן האור בין במקצתו ובין ברובו לכולי עלמא אינו נפסל בראשו של מזבח, משלה בהן אור ברובו אפילו ניטלו מעל המזבח

קמב) א. רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח ה"ט, וכסף משנה שם. **ב.** עיין מנחת חינוך מצוה ח אות י. **ג.** בפסחים לד. ד"ה לול קטן. **ד.** רמב"ם שם פי"ט ה"ט, ועיין מנחת חינוך מצוה ח. **ה.** רמב"ם שם פי"ח ה"י. **ו.** שם הי"א. **ז.** שם ה"י.

שֶׁכָּל יוֹם יֵשׁ לוֹ כֹּחַ' וְכוּ'. וּבַזֹּהַר (ח"ג פה. ועיין שם צב.) 'תָּא חֲזֵי לֵית לָךְ יוֹמָא וְיוֹמָא דְּלָא שַׁלְטָאָה בֵּהּ יוֹמָא אַחֲרָא' (רקאנאטי בפר' צו (ויקרא ז, טו). ועיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שצח).

פסחים לד. פא: חולין פג. שלהי זבחים ושלהי תמורה, רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח, ספר המצוות לא תעשה ק"כ, סמ"ג לאוין שמ"ג, יראים תט"ז.

מִצְוָה קמג

דִּין שְׂרֵפַת נוֹתָר (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׂרֹף הַנּוֹתָר מִבְּשַׂר הַקָּדָשִׁים אַחַר עֲבֹר זְמַן אֲכִילָתָם הַמֻּגְבָּל לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, יז) **'וְהַנּוֹתָר מִבְּשַׂר הַזֶּבַח בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף'.**

משנה הלכות

לעולם לא יעשה עוד נותר[ח]. קדשי עכו"ם אין בהם משום נותר[ט]. ונוהג בזמן הבית בכל אישי ישראל.

קמג) גדר המצוה. בשר קדשים שנשאר לאחר זמן אכילתו, היינו יום ולילה לקדשי קדשים ושני ימים ולילה אחד לקדשים קלים, הרי זה נותר ומצותו בשריפה[א]. ובכלל הלאו דנותר גם כן פיגול וכל פסולי המוקדשין, הן קדשי קדשים הן קדשים קלים הן בשר הן מנחות, שמצוה לשורפן[ב].

זמן השריפה. נותר ופיגול שריפתו ביום, ואינו דוחה שבת ויום טוב, שורפין נותר ופיגול וטמא כאחד[ג]. טומאת קדשים הוא מצות עשה בפני עצמה (להלן מצוה קמו). קרבן שנפסל בספק תעובר צורתו ואחר כך תשרף[ד].

פסולים הנשרפים. נשחט בלילה ונשפך דמו ויצא דמו והלן והיוצא והנשחט חוץ לזמנו או חוץ למקומו או קיבלו פסולין את דמו וזרקו, והניתנין למעלה שניתנו למטה והניתנין בפנים וניתנו בחוץ וכן להיפוך והפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן ואשם תלוי שנודע לו שלא חטא אחר שנזרק דמו, וחטאת העוף הבא על הספק כל אלו פסולי המוקדשין בשריפה ושריפתן במקדש[ה]. פרים הנשרפים, ושעירים הנשרפים אם היתה בהם לינה ויציאה קודם שיגיע זמנם לצאת ספק אם פוסלת את בשרם, ונפסלים מספק ונשרפים בעזרה[ו].

ח. זבחים פה: ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ר"ג. **ט.** רמב"ם שם הכ"ד. **קמג) א.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח ה"י. **ב.** שם פי"ט ה"א. **ג.** שם ה"ה. **ד.** שם ה"ב. **ה.** שם ה"א-ב וה"י. **ו.** שם ה"ג.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּבֹאָר בְּמִצְוַת נוֹתָר (מצוה קמב). וְעוֹד לְפִי שֶׁהַטֶּבַע שֶׁל כָּל בָּשָׂר לְהִפָּסֵל בִּשְׁהִיָּה וְלָבֹא לִידֵי חִסָּרוֹן, וְעַל כֵּן לְהַגְדֵּלַת הַקָּרְבָּן נִצְטַוִּינוּ לְשָׁרְפוֹ מִיָּד וּלְבַעֲרוֹ מִן הָעוֹלָם לְבַל יָקוּץ אָדָם בּוֹ וּבְרֵיחוֹ, וְנִמְצְאוּ קָדָשִׁים מִתְבַּזִּין, וְתַכְלִית הַכְּלָיוֹן הַגָּמוּר הוּא עַל יְדֵי הָאֵשׁ יוֹתֵר מִן הַפְּרוּר וּזְרִיָּה לָרוּחַ אוֹ לְכָל דָּבָר אַחֵר (חינוך). גַּם כִּי אֵינוֹ מִן הַכָּבוֹד שֶׁיְּהֵא קָרְבַּן ה' חֲצִיוֹ נִקְרָב עַל הַמִּזְבֵּחַ לְאִשֵּׁי רֵיחַ נִיחוֹחַ וְחֲצִיוֹ מָטֶל בָּאַשְׁפָּה בְּבִזָּיוֹן וְשֶׁכְּלָבִים יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ. וְעוֹד שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ בּוֹ לִידֵי תַּקָּלָה, לָכֵן 'בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף'.

מראה מקומות עיין מצוה קודמת, ועוד ברמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ט, ספר המצוות מצות עשה צ"א, סמ"ג עשין ר"ז, יראים שפ"ט.

מִצְוָה קמד

דִּינֵי פִּגּוּל (לֹא תַעֲשֶׂה ע"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל פִּגּוּל, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, יח) **'לֹא יֵחָשֵׁב לוֹ פִּגּוּל יִהְיֶה'.**

משנה הלכות

שאר פרטים. בשר הנמצא בעזרה או בירושלים תעובר צורתו ויצא לבית השריפה[ז]. מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש, אם עבר את צופים (שם המקום הידוע) שורפו במקומו, ואם לאו עד כזית חוזר ושורפו בירושלים, פחות מכן אינו צריך, אורח שורף הנותר לפני בית המקדש מעצי המערכה[ח]. כל הנשרפין חוץ לעזרה כל העצים כשרים לשריפתן אפילו בקש וגבבא, שנאמר (ויקרא ד, יב) 'על עצים באש' אש מכל מקום, ולא הוציא אלא הסיד והרמץ[ט]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

קמד) גדר האיסור. כהן העובד והמקריב קרבן שחישב עליו מחשבת פסול בשעת עבודה לאכול או להקטיר חוץ לזמנו המוגבל נעשתה הקרבן פיגול, והאוכל כזית ממנו במזיד חייב כרת, ובשוגג מביא חטאת קבוע[א]. ובאלו עבודות נפסל הקרבן בשחיטה ובקבלת הדם ובהולכה ובזריקת הדם, בכל אחד מאלו עבודות נפסל הקרבן, ובעוף במליקה ובמיצוי הדם, ובמנחות אם חישב בשעת קמיצה או בנתינת הקומץ בכלי שרת או בהולכתו אל המזבח או בנתינתו על האש להקטיר קומצה או לאכול כזית

ז. שם ה"ד. **ח.** שם ה"ח. **ט.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ז ה"ה. **קמד) א.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ג ה"ב, ושם פי"ח ה"ו.

מִשְׁפַּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי עִנְיְנֵי הַקָּרְבָּן הֵם לְהַכְשִׁיר מַחְשָׁבוֹת בְּנֵי אִישׁ, וּלְצַיֵּר בְּנַפְשָׁם מִתּוֹךְ הַפְּעֻלָּה שֶׁבֵּין יָדָם רַע הַחֵטְא וְטוּב דַּרְכֵי הַיֹּשֶׁר, וְכֵיוָן שֶׁעִקַּר סִבָּתוֹ שֶׁל הַקָּרְבָּן הִיא טָהֳרַת הַמַּחֲשָׁבוֹת, רָאוּי לְהִפָּסֵל בּוֹ מַחֲשָׁבוֹת הַנִּטְוִיוֹת מִן הַיֹּשֶׁר בְּכָל מַעֲשָׂיו, וְהִיא אֱמֶת וְיסוֹד הַכֹּל כִּי הַשֵּׂכֶל עִקָּר (חינוך). וְטָמְאַת קֶרִי יוֹכִיחַ שֶׁהַמַּחֲשָׁבָה וְהָרְהוּר מְבִיאוֹ לְכָךְ[ב], וְטוֹהַר הַמַּחֲשָׁבָה הֶכְרַח לַתְּפִלָּה כֵּיוָן שֶׁהוּא בִּמְקוֹם קָרְבָּן[ג] שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ פִּגּוּל הוּא (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה עו). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁהַחוֹשֵׁב לֶאֱכֹל אוֹ לְהַקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ אוֹ מְקוֹמוֹ מוֹצִיא הַקָּרְבָּן מִמְּקוֹם הַקְּדֻשָּׁה וּמַזְמִין לָהֶם לִמְקוֹם הַטֻּמְאָה וּבְרִשׁוּת אֲחֵרִים שֶׁלֹּא הָיוּ מְזֻמָּנִים לָזֶה, וּכְבָר יָדַעְתָּ כִּי הַמְחַשֵּׁב

משנה הלכות

משיריה למחר, בכל אלו נפסלות[ד]. אכל המתיר עצמו כגון הקומץ או הדם, וכן בשר חטאות הנשרפות, ומנחות הנשרפות אינו חייב כרת אלא בלאו, ואינן מתפגלין לעולם שאין להם מתירין, שהם הם המתירין, וכן הלבונה והקטורת והיין ולוג שמן של מצורע[ה]. ולא פסלה רק מחשבת כהן כשר[ו].

שאר מחשבות פסול. חישב לאכול הקרבן חוץ למקומו, כגון חוץ לעזרה בקדשי קדשים וחוץ לחומה בקדשים קלים, נפסל הקרבן ואינו נעשה פיגול, וכן מחשבת שינוי בעלים שנתכוין לבעלים אחרים או שינוי קרבן כגון שלא נתכוין לשם קרבן זה (ושני אלו האחרונים הם רק בחטאת ופסח, ובמנחות חוטא וסוטה)[ז]. חישב חוץ לזמנו ומחשבה אחרת הפוסלת, כגון חוץ למקומו וכיוצא בו הפוסלת קרבן, נפסל הקרבן ואינו חייב כרת אלא מלקות[ח].

שאר פרטי דינים. חישב אפחות מכזית לא נפסל הקרבן[ט]. חישב בקומץ ולא חישב בלבונה אינו פיגול דאין מפגלין בחצי מתיר ונפסל הקרבן[י]. פיגול הראוי למזבח, כגון אימורין ואברי עולה שהעלן על ראש המזבח משמשלה בהן האור ברובו פקע פיגולו ממנו[יא]. קדשי עכו"ם אין בהם משום פיגול והקרבן נפסל[יב]. הפיגול והנותר מצטרפין זה עם זה לכזית וכל הפיגולים והנותרין מצטרפין[יג]. ונסתפק מרן כק"ז בשו"ת בית שערים (יו"ד סי' טו) בחושב שהקרבן חולין וחושב לאכול ממנו לאחר ג' ימים אי הוה פיגול, דאפשר דלא הוה פיגול אלא כשחושב לאכול ממנו כשהוא נותר ויודע שהוא קדשים. ונסתפקתי בכהן שחשב מחשבת פיגול לאכול חוץ לזמן דרבנן כגון בקדשים

ב. ראה ע"ז כ: "ונשמרת מכל דבר רע' (דברים כג, י) שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה'. **ג.** ברכות כו: **ד.** שם פי"ג ה"ד וה"ה-ו. **ה.** שם פי"ח ה"ז-ח. **ו.** שם פי"ד ה"ב. **ז.** שם פט"ו ה"ג. **ח.** שם פט"ז ה"ב. **ט.** שם פי"ד ה"י. **י.** שם פט"ז ה"ז. **יא.** שם פי"ח הכ"א. **יב.** שם הכ"ד. **יג.** שם הי"א.

בַּעֲבוֹדָה זָרָה כְּאִלּוּ עֲשָׂאָהּ״, וְכֵן בַּקְּרְבָּנוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת מַחֲשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בָּהֶן כְּאִלּוּ הִקְרִיבוּ לַעֲבוֹדָה זָרָה (מצודת דוד (רדב״ז) מצוה שצח).

ריש כריתות, רמב״ם הל׳ פסולי המוקדשין מפי״ג עד פי״ח, ספר המצוות ל״א תעשה קל״ב, סמ״ג לאוין של״ז, יראים שצ״ט.

מִצְוָה קמה

דִּין קָדָשִׁים שֶׁנִּטְמְאוּ (לֹא תַּעֲשֶׂה ע״ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל בְּשַׂר הַקָּדָשִׁים שֶׁנִּטְמְאוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, יט) **'וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל טָמֵא בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁנִּתְקַדֵּשׁ לְגָבוֹהַּ מִתְּחִלָּה וְנִפְסַל מִשֶּׁלְחַן הַמֶּלֶךְ אֵינוֹ רָאוּי לְשׁוּם הֶדְיוֹט לֶאֱכֹל אוֹתוֹ כֵּיוָן דְּשֵׁם הַמֶּלֶךְ נִקְרָא עָלָיו (מצודת דוד (רדב״ז) מצוה שצד). גַּם כִּי כְּשֶׁנִּטְמָא אָזְלָא טָהֳרָה, שֶׁאִי אֶפְשָׁר הֱיוֹתָם יַחַד טָמְאָה וְטָהֳרָה, וְאֵין לֶאֱכֹל פַּת הַמֶּלֶךְ אֶלָּא בְּטָהֳרָה וְגוּף נָקִי

משנה הלכות

אחר חצות קודם עלות עמוד השחר, אי נימא כיון דאסור מדרבנן נפסל הקרבן עכ״פ מדרבנן, או דילמא לענין זה לא גזרו חז״ל רק להתרחק לפסול הקרבן וצריך עיון. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

קמה) החיוב בטומאת עצמן. האוכל כזית קדשים שנטמאו באב או ולד הטומאה לוקה[א]. ונסתפקו האחרונים כשנטמאו בשלישי ורביעי בקודש אי הוה בכלל הלאו[ב]. נטמאו בטומאה מדבריהם אינו לוקה, ואחד קדשים שנטמאו לפני כפרה או לאחר כפרה, אכל קודם שנזרק הדם אינו חייב עליו משום טומאת בשר, דכיון דלא קרינן ביה 'ונכרתה' לא קרינן ביה 'והבשר', ובמס' מעילה (י.) אמרו 'זה הכלל כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא עד שיקריבו מתיריו, וכל שאין לו מתירין כיון שקידשו בכלי חייבין עליו משום נותר טמא, ופיגול אין בו'. ומכין אותו מכות מרדות מדרבנן[ג]. נטמא בטבול יום ומחוסר כיפורים אינו חייב על טומאת בשר להרמב״ם, והראב״ד חולק[ד].

טומאת הגוף. טמא שאכל בין קודש טהור בין קודש טמא חייב[ה]. כל הקרבנות

יד. עיין קידושין לט: **קמה) א.** רמב״ם הל׳ פסולי המוקדשין פי״ח הי״ג. **ב.** עיין מנחת חינוך. **ג.** רמב״ם שם, ועיין שם הט״ז. **ד.** שם הט״ו. **ה.** שם הי״ד, וסמ״ג.

(טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה עז). **וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה אֶלָּא שְׂרֵפָה, שֶׁלֹּא יִכָּשְׁלוּ בּוֹ בְּנֵי אָדָם וְשֶׁלֹּא יִתְבַּזֶּה בַּחוּצוֹת וְיִהְיֶה שֶׁלְחַן הַמֶּלֶךְ מְגֹאָל חַם וְחָלִילָה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַפְּסוּל וְהַמּוּם בָּאִים מִצַּד הַטֻּמְאָה, וּלְעוֹלָם הַכֹּחוֹת הַחִיצוֹנִיוֹת כָּל כַּוָּנָתָם לְהַטִּיל פְּגָם בַּקְּדֻשִּׁים כְּדֵי לָקַחַת אוֹתָם לְחֶלְקָם, וְכָל הָאוֹכֵל אוֹתָן בְּטֻמְאָתָן מוֹשְׁכִין אוֹתוֹ אֲלֵיהֶם, וְלָכֵן בָּא הַצִּוּוּי לְשָׂרְפָן שֶׁלֹּא לִתֵּן לָהֶם חֵלֶק בַּקְּדֻשָּׁה** (מצודת דוד שם).

פסחים כד. רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח, ספר המצוות לא תעשה ק"ל, סמ"ג לאוין של"ח, יראים שצ"ג.

משנה הלכות

הבאים בטומאה אינן נאכלין, אלא מקטיר ממנו הראוי להקטרה, והשאר הראוי לאכילה נשרף כשאר קדשים, חוץ מן הפסח בלבד שנאכל בטומאה[ו]. האוכל כזית לבונה ממנחה שנטמאת אחר שנתקדשה בכלי לוקה[ז]. עצמות וגידים אין בהם משום טומאה[ח]. אכל פסח שלא נצלה ולחמי תודה שלא הורמה חלתן חייב כרת משום משום טומאת הגוף, אף על פי שאינן ראויין למה שהן[ט]. אכל אימורין חייב כרת[י].

שאר פרטי דינים. הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן חייב אע"פ שריבה מין אחד על חברו אינו מבטלו שאין האיסורין מבטלין זה את זה[יא]. עלו לראש המזבח ומשלה בהן אור ברובן פקע איסורן מהן[יב]. נגע בהן אחר כך טומאה חדשה, מקבל טומאה אם עדיין ניכר האוכל[יג]. וחייב על עצי הקדש דחיבת הקודש משוי להו אוכל[יד]. קדשי עכו"ם אינו חייב משום טומאה[טו]. ואסור לטמא קדשים או לסבב להם ולגרום להם טומאה, והמטמאן אינו לוקה[טז]. ונוהג לאו זה בזמן הבית בזכרים ונקבות.

ו. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ד הי"א. **ז.** שם הל' פסולי המוקדשין הי"ב, ועיין גם שם הכ"ד וראב"ד וכסף משנה שם, ועיין מנחת חינוך. **ח.** מנחת חינוך, ועיין רמב"ם שם הכ"ג לענין טומאת הגוף. **ט.** רמב"ם שם ה"כ. **י.** שם הי"ט. **יא.** שם הכ"א. **יב.** שם הכ"ב. **יג.** מנחת חינוך. **יד.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ו ה"ח, ועיין כסף משנה הל' פסולי המוקדשין שם הכ"ד, ועיין מנחת חינוך. **טו.** הל' פסולי המוקדשין שם הכ"ה. **טז.** שם הי"ג.

מִצְוָה קמו

שְׂרֵפַת קָדָשִׁים טְמֵאִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׂרֹף קָדָשִׁים שֶׁנִּטְמְאוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, יט) 'וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל (מצוה קמג ומצוה קמה). וְעוֹד שֶׁמֵּאַחַר שֶׁנִּטְמְאָה הַבָּשָׂר פָּקְעָה קְדֻשָּׁתָהּ מִמֶּנָּה, שֶׁאִי אֶפְשָׁר הֱיוֹתָם יַחַד טָמְאָה וְטָהֳרָה כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְנוּ, וְלָכֵן שׂוֹרְפִין אוֹתָהּ בְּמָקוֹם שֶׁנִּטְמְאָה כְּדֵי שֶׁתִּכְלֶה שָׁם הַטֻּמְאָה, אִם בִּפְנִים בִּפְנִים וְאִם בַּחוּץ בַּחוּץ, כְּדֵי שֶׁלֹּא

משנה הלכות

קמו) מקום שריפתן. קצת דינים עיין לעיל (מצוה קמג) גבי שריפת נותר. וקדשים שנטמאו בפנים שורפין אותן בפנים, נטמאו בחוץ שורפין אותן בחוץ בין שנטמאו באב הטומאה או בולד הטומאה[א], דלא כמו נותר של קדשים קלים ששורפין אותן הבעלים בבתיהם[ב]. ודוקא קדשי קדשים ואימורין אפילו מקדשים קלים, אבל בשר קדשים קלים אפילו נטמאו בפנים שורפין אותן בחוץ[ג].

שאר פרטים. כל קרבנות הציבור הבאין בטומאה מקטירין מהן הראוי להקטרה, והראוי לאכול נשרף כשאר קדשים שנטמאו, חוץ מקרבן פסח הבא בטומאה שנאכל בטומאה[ד]. עצמות שאין בהם מוח אין טעונין שריפה, עצמות שיש בהם מוח חלץ המוח קודם שנעשה נותר אין צריכין שריפה, ואם לאחר שנעשה נותר צריכין שריפה, דקיימא לן עצמות ששמשו נותר בשריפה[ה]. שריפת שאר קדשים, חוץ מנותר ופיגול שהוא בכלל נותר, אפשר בלילה[ו].

שאר הנשרפים. ואלו הן הנשרפין נוסף על אלו שהבאתי לעיל בשריפת נותר (מצוה קמג) שיער נזיר טהור וערלה וכלאי הכרם, הרי אלו ישרפו, ומשקין של ערלה וכלאי הכרם יקברו[ז]. ודע דבשו"ת חתם סופר באו"ח (סי' קפ) וביו"ד (סי' רפ"ו) נסתפק אי ערלה וכלאי הכרם חיובן בשריפה, וכתב שלא מצא דין זה מפורש ברמב"ם כי אם בדרך אגב בדיני קדשים, והאחרונים מילאו אחריו. ופלא שהרמב"ם בהל' מאכלות אסורות (פט"ז הכ"ז) כתב מפורש דערלה וכלאי הכרם בשריפה והמשקים נקברים. גם הגאון מוהר"י פיק ומסורת הש"ס לא ציינו דברי הרמב"ם הללו

קמו) א. רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ט ה"ו-ז. **ב.** שם ה"ז. **ג.** מנחת חינוך, רש"י פסחים כד. ד"ה פסולי. **ד.** רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ד הי"א. **ה.** שם הל' פסולי המוקדשין ה"ט, ועיין בכסף משנה ומנחת חינוך. **ו.** מנחת חינוך מצוה קמג, ועיין שו"ת נודע ביהודה מהדורא תנינא או"ח סי' צ"ו. **ז.** רמב"ם שם ה"י.

לְהַרְבּוֹת הַטֻּמְאָה וּלְמַעֵט הַקְּדֻשָּׁה, וּסְגֻלַּת הָאֵשׁ לְטַהֵר כָּל טֻמְאָה וּלְבַעֲרוֹ מִן הָעוֹלָם לְפִיכָךְ 'בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה סו), וְלָכֵן הָרְשָׁעִים הַחוֹטְאִים שֶׁגּוּפָן טָמֵא נִדּוֹן בְּאֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנֹּם לְצָרְפָם וּלְטַהֲרָם, וְקִבְרֵי צַדִּיקִים אֵינָם מְטַמְּאִים[ח] וְאֵין אוּר שֶׁל גֵּיהִנֹּם שׁוֹלֵט בָּהֶם[ט]. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי טֻמְאַ בְּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ, וְכֵיוָן שֶׁנִּטְמָא מִיָּד הִיא כְּאִלּוּ יוֹצֵא לַחוּץ וְנֶעְלָם מִן הָעַיִן, וּבָשָׂר הַנֶּעְלָם מִן הָעַיִן אָסוּר וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה אֶלָּא שְׂרֵפָה, וְסִימָן 'מֵהָאֵשׁ יָצָאוּ וְהָאֵשׁ תֹּאכְלֵם' (עץ החיים (טובייאנה) מצוה רח).

שבת כה. פסחים פב. רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ט, והל' קרבן פסח פ"ד, והל' תרומות פי"ב, ספר המצות מצות עשה צ', סמ"ג עשין ר"ח.

מִצְוָה קמז

דִּינֵי חֵלֶב (לֹא תַעֲשֶׂה פ')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל חֵלֶב בְּהֵמָה טְהוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, כג) 'כָּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז לֹא תֹאכֵלוּ'.

משנה הלכות

במשנה סוף תמורה וצריך עיון גדול. כל הנשרפין אפרן מותר[יא]. ועוד יש כמה דברים שהם בשריפה[יב] כגון אשירה, ועיר הנדחת, וחמץ בפסח[יג], ותרומה טמאה[יד], וגם פירות שביעית לאחר הביעור לרמב"ם ולראב"ד[טו] צריכין שריפה. ונוהגת שריפת קדשים בזמן הבית בכל אישי ישראל, וקדשים הנשרפים במקדש מצותם על הכהנים, והנשרפין בעיר על כל אישי ישראל.

קמז) באיזה בהמות נוהג. איסור חלב נוהג בשור וכבש ועז[א], בין כשרות בין טריפות ונבילות[ב]. האוכל כזית חלב מג' בהמות הללו במזיד חייב כרת, ובשוגג חטאת קבוע[ג]. עובר הנמצא במעי אמו השחוטה אין בו איסור חלב ויש חולקין[ד].

איזה חלב אסור. ג' חלבים הם האסורין, שעל הקרב, ושעל הכליות ושעל

ח. עיין זוה"ק ח"א קסח. ועיין תוס' כתובות קג: ד"ה אותו. **ט.** עיין חגיגה כז. **י.** ע"פ יחזקאל טו, ז. **יא.** שם הי"ג. **יב.** עיין חינוך, ומנחת חינוך אות ז. **יג.** לפי הסתם משנה בתמורה לג: ודלא כרמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ג הי"א. **יד.** עיין רמב"ם הל' תרומות פ"ב הט"ז. **טו.** שם הל' שמיטה ויובל פ"ז ה"ג. **קמז) א.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ז ה"א. יו"ד סי' ס"ד ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. **ג.** שם ה"א. **ד.** רמב"ם וראב"ד שם ה"ג, וברמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ב.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁיָּדוּעַ וּמְפֻרְסָם, כִּי לְפִי הַמַּאֲכָלִים יִתְפַּעֵל הַגּוּף בִּבְרִיאוּתוֹ אוֹ בְּחֹלִי, כִּי בְּשַׂר הַגּוּף הַוֶּה וְנִפְסָד בְּכָל יוֹם וָיוֹם, וּלְפִי אֲכִילַת מַאֲכָלִים הַטּוֹבִים יִתְחַדֵּשׁ בּוֹ בָּשָׂר בָּרִיא וְטוֹב, וּבַמַּאֲכָלִים הָרָעִים יִתְקַלְקֵל. וְדָבָר זֶה מְפֻרְסָם לְחַכְמֵי הַטֶּבַע כִּי הַחֵלֶב הוּא קַר בְּיוֹתֵר מִן הָרָאוּי וּמַפְסִיד הָאוֹכְלוֹ, וּמְשַׁבֵּשׁ תְּכוּנַת הַטֶּבַע אַף כִּי הוּא מְטַמְטֵם אֶת הַלֵּב, וְכָל שֶׁכֵּן רוֹפְאֵי זְמַנֵּנוּ כַּמָּה מַזְהִירִין עַל אֲכִילַת שָׁמָּן מֵחֵלֶב בְּהֵמוֹת שֶׁקָּשֶׁה לְכָל מִינֵי חֲלָאִים, לְבַד מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְחַכְמֵי יִשְׂרָאֵל הָאֲמִתִּים רַז"ל כִּי הוּא מְטַמְטֵם אֶת הַלֵּב, וְלָכֵן הִזְהִירָנוּ הַכָּתוּב מִלְּאָכְלוֹ (עיין חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ

משנה הלכות

הכסלים[ה]. עוד יש בבהמה חוטין וקרומיות שאסורין משום חלב[ו].

חלב נפל ושאר ספיקות. בהמה שהפילה נפל נחלקו רז"ל (חולין עה.) אי חלבו כבשרו[ז]. הושיט ידו למעי אמו אם כלו חדשיו חייב עליו משום חלב[ח]. חי וכלו חדשיו במעי אמו שחוטה חייב עליו משום חלב[ט]. הכוי חלבו אסור מספק ואין לוקין עליו[י]. וכל שיסתפק אם הוא חיה או בהמה חלבו אסור ואין לוקין עליו[יא].

שאר פרטים. חלב האליה[יב] וחלב חיה מותר[יג]. גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו, שהחלב מפעפע אפילו מלמטה למעלה[יד]. עוד יש חלב על גבי הקיבה הנקרא דאקשתא שמונחת כעין קשת, ודאייתרא, ופליגי עלייהו בגמרא (חולין מט: נ.) ואנן נוהגין לאיסורא בתרווייהו[טו]. איסור נבילה וטריפה חלים אאיסור חלב[טז]. שומן הלב והמעיים מותר חוץ מראש מעיים[יז].

נאמנות הטבח. ואמרו רז"ל (חולין פט:) שהטבח נאמן על חטיטת הגיד וניקור החלב[יח]. טבח שנמצא אחריו חלב אם היה כזית אפילו במקומות הרבה מלקין אותו מרדות ומעבירין אותו, ואם היה כשעורה מעבירין אותו[יט]. ועיין בשולחן ערוך פרטי דינים. ובסמ"ג האריך הרבה עיין שם. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ומאוד צריך להזהיר במדינה זו לענין

ה. רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ו וס"ט וי"ב. **ו.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"י-י"א וי"ג-י"ד. **ז.** וברמב"ם שם ה"א. **ח.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ג. **ט.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ב בשם יש אומרים. **י.** רמב"ם שם פ"א הי"ג. יו"ד שם ס"א. **יא.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד סי' פ' ס"ה. **יב.** רמב"ם שם פ"ז ה"ה. יו"ד סי' ס"ד ס"ה. **יג.** רמב"ם שם פ"א ה"ט ופ"ז ה"א. יו"ד שם ס"א ובסי' פ' ס"א. **יד.** רמב"ם שם פט"ו הל"ב. יו"ד סי' ק"ה ס"ה. **טו.** רמב"ם שם פ"ז ה"ו, ועיין הגהות מימוני שם אות ד'. יו"ד סי' ס"ד סי"ד. **טז.** רמב"ם שם פ"ז ה"ב. ובט"ז יו"ד שם ס"ק א. **יז.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם סט"ו (ועיין גם ברמ"א סי"ב ודו"ק). **יח.** רמב"ם שם הכ"א ופ"ח ה"ז. יו"ד סי' ס"ה סי"ג-י"ד. **יט.** סמ"ג. רמב"ם שם פ"ט הכ"א. יו"ד שם סכ"א.

הַסּוֹד לְפִי שֶׁהַחֵלֶב נִקְרָב עַל הַמִּזְבֵּחַ, וְהָאוֹכֵל מִמֶּנּוּ מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּפִתְגָּם הַמֶּלֶךְ, וּמִטַּעַם זֶה חֵלֶב חַיָּה מֻתָּר לְפִי שֶׁאֵינָהּ קְרֵבָה, וְהֶבֵן (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קצ).

מס' חולין וכריתות בכמה מקומות, רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ז, ספר המצוות לא תעשה קפ"ח, סמ"ג לאוין קל"ח, סמ"ק סי' ר"ד, יראים קמ"ד, יורה דעה סי' ס"ד.

מִצְוָה קמח

כָּל דָּם לֹא תֹאכְלוּ (לֹא תַעֲשֶׂה פ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נֹאכַל דַּם בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ז, כו) 'כָּל דָּם לֹא תֹאכְלוּ', וְנֶאֱמַר לָעוֹף וְלַבְּהֵמָה, וְחַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה. וְנִכְפְּלָה אַזְהָרָה בְּדָם בְּהַרְבֵּה מְקוֹמוֹת בַּתּוֹרָה לְחֹמֶר הָאִסּוּר שֶׁבָּהּ.

משנה הלכות

הניקור כי רוב הטבחים אינם יראי ה' בעוונותינו הרבים.

קמח) גדר החיוב. איתא בגמרא ביבמות (קיד:) דשיעור האיסור דדם הוא ברביעית, ובכריתות (כב.) דדם בכזית, ובאחרונים האריכו בזה, עכ"פ האוכל כזית מדם בהמה חיה או עוף, בין טהורים בין טמאים במזיד חייב כרת ובשוגג חטאת[א].

דם המותר. דם אדם מותר מהתורה ואסור מדרבנן כשהוא בעין[ב]. דם דגים נאכל כשיש בו קשקשין, וכן דם חגבים טהורין, חגבים טמאין ושקצים ורמשים הדם כבשר שלהם[ג]. דם ביצים מותר[ד], ואם בא על ידי זכר אסור משום דסופו לעשות אפרוח, ועיין בשולחן ערוך פרטי דינים[ה].

מיני דם. ואינו חייב כרת אלא על דם הנפש[ו]. דם התמצית ודם האברים והכבד והטחול ודם הקזה שאין הנשמה יוצאת בו אינו אלא בלאו[ז]. וכל היוצא מן הטמא טמא[ח]. דם הבלוע בבשר כל זמן שלא פירש מותר לאכול הבשר עם הדם הבלוע לתוכו, ולפיכך מותר לאכול בשר חי בלא מליחה כל זמן שהודחה מדם בעין[ט].

מליחת בשר. הרוצה לבשל בשר בקדירה חייבו חכמים למלחו מקודם להוציא ממנו הדם שלא יהיה פורש ממנו בשעת הבישול[י]. יצא ממנו דם לאחר שנמלח כראוי

קמח) א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ו ה"א. יו"ד סי' ס"ו ס"א (ועיין סי' ס"ז ס"א ודו"ק). **ב.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד סי' ס"ו ס"י. **ג.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד שם ס"א וס"ט. **ד.** רמב"ם שם פ"ג ה"ט. יו"ד שם ס"ז. **ה.** סי' ס"ו ס"ב עד ס"ט. **ו.** רמב"ם שם פ"ו ה"ג. יו"ד סי' ס"ז ס"א. **ז.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם. **ח.** רמב"ם שם פ"ג ה"א. יו"ד סי' פ"א. **ט.** ראב"ד שם פ"ו הי"ב. סי' ס"ז ס"ב. **י.** רמב"ם שם ה"י י"א י"ב. יו"ד סי' ס"ז ס"א וסימן ס"ט.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּבֹאָר בַּכָּתוּב (דברים יב, כג) 'כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ', וְאַף עַל פִּי שֶׁהַבָּשָׂר הֶהָר הַנָּפֶשׁ רְאוּיָה שֶׁתִּהְיֶה אֲסוּרָה, שֶׁהֲרֵי סוֹף סוֹף רוּחָנִיּוּת הוּא וְאֵין רָאוּי שֶׁתֹּאכַל נָפֶשׁ אֶת הַנָּפֶשׁ. וְעוֹד כִּי בְּהִתְעָרֵב נָפֶשׁ הַבְּהֵמִית עִם דַּם הָאָדָם לֹא תוּכַל הַנָּפֶשׁ לְהַשִּׂיג בּוֹרְאָהּ מִפְּנֵי נָפֶשׁ הַבְּהֵמִית אֲשֶׁר בָּהּ, וְיָדוּעַ שֶׁהָאֹכֶל יָשׁוּב בְּגוּף הַנֶּאֱכָל, וְאִם יֹאכַל הָאָדָם הַדָּם תִּהְיֶה עִבְּי וְגַסּוּת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם כְּמוֹ נָפֶשׁ הַבְּהֵמָה (רמב"ן ויקרא יז, יא). וְעַיֵּן עוֹד לְעֵיל (מצוה קמז) **בְּטַעַם הַחֵלֶב.**

חולין פ"ח וכריתות פ"א, רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ו, ספר המצות לא תעשה קפ"ד, סמ"ג לאוין קל"ז, סמ"ק סי' ר"ה, יראים קמ"ו, טור יורה דעה סי' ס"ד.

משנה הלכות

אינו אלא מוהל בעלמא[יא]. הכבד אמרו ז"ל (חולין קט:) שכולו דם והתורה התירה (עיין רש"י שם ד"ה הכבד), וצולין אותו קודם הבישול[יב].

דם שבשלו או כבשו. דם שבישלו, דעת הרבה ראשונים דאינו אסור אלא מדרבנן. ועיין ש"ך וט"ז ביורה דעה (סי' פ"ז) ובבית יוסף ומהר"ם שי"ק שם (סי' ק"ג) ושו"ת בית שערים (יו"ד סי' קנ"ז), ופלא על כל הני פוסקים שלא הביאו דברי הרמב"ם[יג] וזה לשונו 'במה דברים אמורים בלב העוף שאין בו כזית דם, אבל אם היה לב בהמה חייב כרת שהרי יש בו כזית מדם שבתוך הלב שחייבין עליו כרת', הרי מפורש דדם שבשלו חייב כרת לרמב"ם[יד] וצריך עיון גדול ובחידושי הארכתי. דם הכבוש מעת לעת נחלקו האחרונים אי הוי כבישלו ואינו אסור אלא מדרבנן[טו].

שאר פרטים. דם שליל במעי בהמה אסור כדם הילוד[טז]. דם כוי אף למאן דאמר דהוי בריה בפני עצמו אסור[יז]. ויש קרומים וחוטים שאסורין משום דם[יח]. ושנינו במס' מכות (כג:) 'ומה הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר, גזל ועריות לא כל שכן שהנשמר מהם זוכה לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות'. דם מותר בסחורה[יט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

יא. ש"ך יו"ד ס"ק ע"ח. ט"ז שם ס"ק מ"ז. **יב.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד סי' ע"ג ס"א. **יג.** הל' מאכלות אסורות פ"ו ה"ו. **יד.** כן פירש הלחם משנה שם, דלא כה"ה שם. **טו.** עיין פרי מגדים בפתיחה להל' מליחה בעיקר הא'. ובחוות דעת יו"ד סי' ע' ביאורים אות ד. ועיין מנחת חינוך. **טז.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד סי' ס"ו ס"א. **יז.** מנחת חינוך מהסוגיא דכריתות כא. **יח.** רמב"ם שם פ"ז ה"י. יו"ד סי' ס"ה ס"א. **יט.** פרי תואר סי' קי"ז. ועיין נודע ביהודה תנינא חלק יו"ד סי' סב.

פָּרָשַׁת שְׁמִינִי יֵשׁ בָּהּ ו׳ מִצְוֹת עֲשֵׂה וְי״א מִצְוֹת לֹא תַּעֲשֶׂה

מִצְוָה קמט

רָאשֵׁיכֶם אַל תִּפְרָעוּ (לֹא תַּעֲשֶׂה פ״ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ הַכֹּהֲנִים לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ מְגֻדְּלֵי שְׂעַר הָרֹאשׁ כַּאֲבֵלִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא י, ו) ׳רָאשֵׁיכֶם אַל תִּפְרָעוּ׳, וּכְתִיב בִּיחֶזְקֵאל (מד, כ) ׳וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה דִּכְתִיב (תהלים ק, ב) ׳עִבְדוּ ה׳ בְּשִׂמְחָה׳, וְעוֹד וְחֶדְוָה בְּמִקוֹמוֹ[א]. כִּי הַשִּׂמְחָה הָאֲמִתִּית שֶׁל מִצְוָה, בְּלִי הוֹלֵלוּת חַס וְחָלִילָה, נוֹתֶנֶת גְּמָר וּשְׁלֵמוּת לְהַגִּיעַ אֶל הַמָּכוֹן, וְעָצְבוֹן בָּעֲבוֹדָה מוֹרֶה שֶׁאֵין עֲבוֹדָתוֹ מִלֵּב וָנֶפֶשׁ, וּכְאִלּוּ הָיָה עָלָיו לְטַרַח מִצְוַת הַמֶּלֶךְ, וְלֵב שָׂמֵחַ יֵיטִיב בְּדַרְכֵי ה׳ (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה פא). וְגֹדֶל שַׂעַר מוֹרֶה עַל אֲבֵלוּת, וְאֵין לָבֹא אֶל שַׁעַר הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ שַׂק, רַק דֶּרֶךְ שָׁשׁוֹן וְשִׂמְחָה וְתַעֲנוּג.

משנה הלכות

קמט) האיסור בכהן הדיוט. כהן הדיוט הראוי לעבודה[ב] שגידל שערו ל׳ יום[ג] ונכנס למקדש במזיד ועבד עבודה עובר בלאו וחייב מיתה בידי שמים[ד], ואם התרו בו מלקין אותו[ה], ועבודתו כשרה[ו]. נכנס לבית המקדש ולא עבד עבודה להרמב״ם לוקה הואיל וראוי לעבוד[ז], והראב״ד והרמב״ן חולקין, דאכניסה לחוד בלי עבודה אינו אלא מעלה מדרבנן[ח]. כהן המגדל פרע ולא נכנס למקדש מותר לדעת הרמב״ם[ט], ולהראב״ד אסור מדרבנן.

כהן גדול. כהן גדול מסתפר מערב שבת לערב שבת, וכן כהן משיח שעבר כגון שמינו אחר תחתיו ביום הכיפורים, דהשני כל מצוות כהן גדול עליו, ותמיד הם באיסור ׳גדל פרע׳, ואין לוקין עליו דאין בו מעשה[י]. וביראים (סי׳ שד״מ) כתב דאפרע דכהן גדול שהוא בכל יום אינו חייב מיתה בידי שמים על פירועו אלא לאחר שלשים יום. ולדעת הרמב״ן, שכל איסור ביאה ריקנית אינו אלא מדרבנן, לא אסרו אלא בין האולם ולמזבח, וכנגד המזבח לא אסרו[יא]. כהן גדול שנצטרע

קמט) א. ע״פ דה״י א טז, כז. **ב.** רמב״ם הל׳ ביאת המקדש פ״א הט״ו. **ג.** שם הי״א. **ד.** שם ה״ח. **ה.** שם הט״ו. והל׳ סנהדרין פי״ט ה״ב. **ו.** שם הל׳ ביאת המקדש שם ה״ט. **ז.** שם הט״ו. **ח.** ראב״ד שם. ורמב״ן בספר המצוות לאוין ע״ג קס״ג וקס״ד. ובפי׳ על התורה ויקרא י, ט, והובא בכסף משנה שם הט״ו. **ט.** שם ה״י. **י.** שם. ומנחת חינוך. **יא.** ספר המצוות ופירוש על התורה הנ״ל.

וּמִתּוֹךְ קְבִיעוּת מַחְשְׁבוֹתֵינוּ בְּגֹדֶל וַחֲשִׁיבוּת הַמָּקוֹם תִּתְפַּעֵל הַנֶּפֶשׁ, אִם לְלְבוּשׁ הַגּוּף כָּךְ כָּל שֶׁכֵּן שֶׁצָּרִיךְ לְלְבוּשׁ הַנֶּפֶשׁ וְהַנְּשָׁמָה שֶׁיִּהְיוּ שְׁלֵמִים עַל מִשְׁמַרְתָּם לַעֲבֹד ה' בְּשִׂמְחָה בְּכָל עֵת (עיין חינוך).

סנהדרין כב: פג: רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"א, ספר המצוות לא תעשה קס"ג, סמ"ג לאוין ש"א, יראים שד"מ.

מִצְוָה קנ

דִּין קְרוּעַ בְּגָדִים (לֹא תַעֲשֶׂה פ"ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ הַכֹּהֲנִים לַמִּקְדָּשׁ קְרוּעֵי בְּגָדִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא י, ו) **'וּבִגְדֵיכֶם לֹא תִפְרֹמוּ'.**

משנה הלכות

אסור לגלח, דעשה דמצורע דוחה הלא תעשה ד'גדל פרע'[יב]. כהן גדול שקיבל עליו נזירות גדולה אסור לו לגלח ועובר על גידול פרע בשב ואל תעשה[יג]. ובמס' נזיר (ה:) נחלקו ר' מתנא ובר פדא אי אמרינן מקצת היום ככולו, ולמאן דאמר דאמרינן נמצא ביום שלשים לאחר צאת הכוכבים הוה שלשים יום וחייב אביאה כיון דאמרינן מקצת היום ככולו. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראוים לעבודה.

קנ) גדר האיסור. דין קרוע בגדים ופרוע ראש אחד הוא, ואם עבד עבודה קרוע בגדים חייב מיתה בידי שמים[א], ומלקות בהתרו בו[ב], ולהרמב"ם[ג] עבודתו כשרה, והרמב"ן[ד] כתב דהוה ליה כמחוסר בגדים ומחלל עבודה. שיעור הקריעה לחייב בה טפח כשיעור הקריעה על המת[ה]. נקרע הבגד לגמרי נוסף עליו לאו משום מחוסר בגדים, ועבודתו פסולה לדברי הכל[ו]. ואינו חייב אלא כשעבד עבודה תמה שאין אחריה עבודה, עבד עבודה שיש אחריה עבודה אינו חייב מיתה אלא מלקות[ז]. לבש בגדים מקורעים ועבד או נכנס לבית המקדש (להרמב"ם דגם על הכניסה עובר) עובר בלאו זה, ועיין מנחת חינוך וקצת צריך עיון.

כהן גדול. אבל כהן גדול כשמת קרובו פורם מלמטה טפח[ח], ונראה דאם נכנס בו לעבודה חייב גם כן. והנה הלאו הזה כשקרע על מתו, אבל לענין דינא דעבודה לא צריך כל דיני קריעה על מת, וכגון שקרע מיושב או שנודע לו שמת לו מת וקרע ואחר כך נודע שהיה חי באותה שעה ואח"כ מת

יב. רמב"ם הל' טומאת מצורע פ"י ה"ו. **יג.** עיין מנחת חינוך. **קנ) א.** רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"א הי"ד. **ב.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"ט ה"ב. **ג.** רמב"ם הל' הביאת מקדש שם. **ד.** בספר המצות קס"ד. **ה.** חינוך. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** מנחת חינוך. **ח.** רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ה ה"ו.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי לְעֵיל בִּפְרוּעֵי רֹאשׁ (מצוה קמט). וְנִכְפְּלָה אַזְהָרָה זוֹ בְּכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁנֶּאֱמַר עָלָיו (ויקרא כא, י) 'וּבְגָדָיו לֹא יִפְרֹם' מִפְּנֵי תּוֹסְפוֹת דָּבָר בּוֹ, שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי לִקְרֹעַ עַל מֵת שֶׁיָּמוּת לוֹ אָפִלּוּ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה כְּדֶרֶךְ שֶׁכְּנֵי אָדָם פּוֹרְעִין עַל מֵתֵיהֶן. וְאָמְרוּ בְּסִפְרָא (אמור ב) 'רֹאשׁוֹ לֹא יִפְרָע וּבְגָדָיו לֹא יִפְרֹם' עַל מֵתוֹ, כְּדֶרֶךְ שֶׁכְּנֵי אָדָם פּוֹרְעִין וּפוֹרְמִין עַל מֵתֵיהֶן, הָא כֵּיצַד, כֹּהֵן גָּדוֹל פּוֹרֵם מִלְּמַטָּה וְהַהֶדְיוֹט מִלְמַעְלָה (חינוך). וְהַטַּעַם בָּאֲלוּ כִּי דֶּרֶךְ כָּבוֹד וְאַזְהָרָה שֶׁלֹּא לִקְרֹעַ בִּגְדֵי מַלְכוּת שֶׁעֲלֵיהֶם וְלִכָּנֵם בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ, וְאִם לִלְבוּשׁ הַגּוּף כָּךְ כָּל שֶׁכֵּן לִבְוּשׁ הַנֶּפֶשׁ הַנַּעֲשֶׂה עַל יְדֵי מִצְוֹת שֶׁצָּרִיךְ שֶׁיְּהֵא שָׁלֵם בְּלִי קְרָעִים. כִּי עֲלִבּוֹן לַנֶּפֶשׁ כַּאֲשֶׁר הַגּוּף בְּלִתִּי שָׁלֵם, וְהוּא צָרִיךְ לַעֲמֹד עַל מִשְׁמַרְתּוֹ עֵר וְלֹא יָשֵׁן, 'וּקְרָעִים תַּלְבִּישׁ נוֹמָה'[ט], וּלְבוּשׁ הַנֶּפֶשׁ בְּקִירוּעַ מֵעִיד עַל חֶסְרוֹן הַנִּשְׁמָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה פב). וְנֶאֱמַר בְּטָמֵא 'בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרֻמִים וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָרוּעַ', הָא לָמַדְתָּ שֶׁגְּדוֹל הַשִּׁעָר יוֹתֵר מִדַּאי לְיִשְׂרָאֵל וּקְרִיעַת הַבְּגָדִים רוֹמְזִים בְּטֻמְאָה, וְלָכֵן 'בְּגָדֵיכֶם לֹא תִפְרֹמוּ'.

סנהדרין פג: רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"א, ספר המצוות לא תעשה קס"ד, סמ"ג לאוין ש"א, יראים שמ"ח.

משנה הלכות

שחוזר וקורע וכיוצא בזה, מכל מקום לענין עבודה אין נפקא מינה בכל דינים אלו, כיון שקרוע בגדים הוא'. ואינו חייב אלא כהן הראוי לעבודה ובשעת עבודה[יא].

איסור על שאר אדם. כהן פסול וכל אדם מישראל אסורים ליכנס מעזרת ישראל ולפנים, שיכור או קרוע בגדים או מגודל שער דרך ניוול שאין זה דרך כבוד ומורא[יב]. ועיין מנחת חינוך הדין בכהן שלבש יתור בגד על בגדי כהונה וקרעו אי חייב עליו. ונוהג בבית המקדש בזכרי כהונה, ולהרמב"ן לאו זה דקרוע בגדים נכלל עם הלאו שלא לעבוד מחוסר בגדים.

ט. ע"פ משלי כג, כא. **י.** עיין מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"א הי"ד-טו. **יב.** שם הט"ז.

מִצְוָה קנא

וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא (לא תַּעֲשֶׂה פ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֵצְאוּ הַכֹּהֲנִים מִן הַמִּקְדָּשׁ בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא י, ז) 'וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ', וּבְכֹהֵן גָּדוֹל כְּתִיב (שם כא, יב) 'וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא וְלֹא יְחַלֵּל', הֲוֵי אוֹמֵר בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַרְאוֹת גֹּדֶל וַחֲשִׁיבוּת הָעֲבוֹדָה, שֶׁלֹּא יַנִּיחֶנָּה וְלֹא יַחֲלִיפֶנָּה בְּשׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם (חינוך). גַּם כִּי וַדַּאי נִרְאֶה זְלְזוּל וְחִלּוּל שֶׁיַּנִּיחַ כֹּהֵן הַמְשָׁרֵת עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ וְיֵצֵא לְעֵסֶק אַחֵר, וּמִזֶּה נִלְמַד בְּמִי שֶׁצִּוָּה אוֹתוֹ בַּעֲבוֹדָתוֹ, כִּי מַרְאֶה בְּעַצְמוֹ שֶׁיֵּשׁ בָּעוֹלָם דָּבָר גָּדוֹל מֵעֲבוֹדַת ה', אַחַר שֶׁהִיא נִדְחֵת בִּשְׁבִיל דָּבָר אַחֵר אֲפִלּוּ לְפִי שָׁעָה, וְלָכֵן הִזְהִיר עָלֶיהָ בְּמִיתָה, לְבַד כִּי הַכֹּהֵן הֶפְרֵשׁ לַעֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ, וְהוּא צָרִיךְ לִהְיוֹת מַחֲשַׁבְתּוֹ פְּנוּיָה בְּכָל הַזְּמַן שָׁם לְקַשֵּׁר עוֹלָמוֹת, וְכַאֲשֶׁר יֵצֵא יַפְרִיד מִמֶּנּוּ

משנה הלכות

קנא) יציאתו בשעת עבודה. אחד כהן גדול, ואחד כהן הדיוט שעוסק בעבודה והניחה באמצע ויצא לחוץ, אפילו חזר מיד עובר אלאו זה, ובמזיד חייב מיתה בידי שמים[א], ובהתראה מלקות[ב]. ואין חילוק אם יצא מן המקדש מחמת שום סיבה בעולם, יצא משום פיקוח נפש מותר דדוחה כל התורה, כמו שאמרו בגמרא יומא (פה.) ר' עקיבא דורש 'מעם מזבחי תקחנו למות' ולא מעל מזבחי, אבל להחיות אפילו מעל מזבחי'[ג].

כהן אונן. כהן הדיוט שמת לו מת שצריך להתאבל עליו באמצע העבודה, אסור לו לצאת, ואינו משלים את העבודה משום דנעשה אונן על כן אינו עובד אלא נותנה לכהן אחר לגמרה ואחר כך יצא[ד], ולדעת רש"י בגמרא יומא (יג: ד"ה השתא) משלים העבודה שהתחיל בה בהיתר ויוצא[ה]. כהן הדיוט אינו מקריב אונן[ו]. משוח מלחמה דינו ככהן הדיוט לדינים אלו[ז]. כהן הדיוט שעבד אונן מחלל העבודה[ח], ואינו לוקה מפני שאינו לאו מפורש[ט]. המפסיק באמצע עבודה ולא

קנא) א. רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ב ה"ה. **ב.** שם הל' סנהדרין פי"ט ה"ב. **ג.** משנה למלך הל' ביאת המקדש שם. **ד.** רמב"ם שם ה"ו, ומשנה למלך שם. **ה.** ובמשנה למלך כתב שזה אליבא דר' יוסי שם. **ו.** רמב"ם הל' ביאת המקדש שם ה"ו. **ז.** מנחת חינוך על פי הגמרא בהוריות יב:. **ח.** רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ב ה"ו. **ט.** שם ה"ז וכסף משנה שם.

הַמַּחֲשָׁבָה וְיִפְסֹק הַקֶּשֶׁר, וְאֵיךְ יַעֲלֶה לַמַּחֲשָׁבָה אִם יֵצֵא לַחוּץ יְדַבֵּר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה פ. ועיין חינוך).

סנהדרין יח. הוריות יב: זבחים יט: רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קס"ה.

מִצְוָה קנב

יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ (לֹא תַעֲשֶׂה פ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִכָּנֵס לַמִּקְדָּשׁ כְּשֶׁהוּא שְׁתוּי יַיִן וְשֶׁלֹּא לְהוֹרוֹת שִׁכּוֹר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא י, ט) **'יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ אַתָּה וּבָנֶיךָ בְּבֹאֲכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד'.**

משנה הלכות

יצא מבית המקדש אינו עובר[י]. מוסיף עליו כהן גדול שלא יצא מן המקדש כלל, ועובד אונן[יא], ועיין משנה למלך[יב] אי גם מתחיל בעבודה אונן או אסור להתחיל מדרבנן. ולא ילך אחר המיטה[יג], ונחלקו אי מדאורייתא או מדרבנן[יד]. ואין חילוק בין חול לשבת ויום טוב בדין אונן לקדשים[טו]. נוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

קנב) שתיית יין המחייבת. כהן הכשר לעבודה ששתה רביעית יין בבת אחת ונכנס למקדש ועבד, עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים, וצריך שיהיה יין חי ועברו עליו מ' יום משנעשה ושתה בבת אחת, חסר אחד מכל התנאים פטור אבל אסור ואינו מחלל עבודה, שתה יותר מרביעית אף על פי שהיה מזוג ושתה מעט מעט ולא בפעם אחת חייב ופוסל העבודה[א].

שאר משקין. היה שיכור משאר משקין חייב מלקות ועבודתו כשרה, ואין שיעור לדבר אלא כל שנשתבש דעתו[ב]. ולדעת רש"י (זבחים יד: ד"ה שיכור) והרמב"ן[ג] אינו חייב אשאר משקין חוץ מיין.

פרטי האיסור לכהנים. כהן שפסול לעבודה אינו בכלל האזהרה[ד]. ולדעת הרמב"ם חייב על הכניסה אפילו בלי עבודה[ה], וחולקין עליו הרבה ראשונים ז"ל[ו] ועיין במצוה הקודמת. וכל אחד מישראל אסור ליכנס למקדש שתוי מתחילת עזרת ישראל מחמת

י. מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם ה"ו. **יב.** שם. **יג.** רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ה ה"ה. **יד.** עיין כסף משנה שם. וברמב"ן על התורה ויקרא כא, יב. ובספר המצוות לאוין קס"ה ומנ"ח. **טו.** עיין מנחת חינוך.
קנב) א. רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"א ה"א. **ב.** שם ה"ב-ג. **ג.** על התורה ויקרא י, ט. ובספר המצוות לאוין ע"ג. **ד.** כסף משנה שם ה"א. ועיין במנחת חינוך. **ה.** שם הט"ו. **ו.** הראב"ד שם. ורמב"ן בספר המצוות שם, הובא בכסף משנה שם.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַשִּׁכְרוּת מוֹלִיד ג' דְּבָרִים, שִׁנָּה, וְגַסּוּת הָרוּחַ, וּבִלְבּוּל הַשֵּׂכֶל, וּלְפִיכָךְ אֵין רָאוּי שֶׁיִּתְעַסֵּק שָׁתוּי בַּדְּבָרִים הַיְקָרִים כְּמוֹ עִנְיְנֵי הַמִּקְדָּשׁ וְדִבְרֵי הַתּוֹרָה, שֶׁצְּרִיךְ דַּעַת מְיֻשָּׁב בְּמִטְהַר הַמַּחֲשָׁבָה לְכַוֵּן עֲבוֹדָתוֹ וְהוֹרָאָתוֹ, שֶׁלֹּא לִטְעוֹת בָּעִנְיָנִים וְיִגְרֹם לְחָרְבַּן הָעוֹלָם (עיין חינוך. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה פג). וְהֶחָכָם צָוַח וְאָמַר (משלי כג, לא) 'אַל תֵּרֶא יַיִן כִּי יִתְאַדָּם', מִבַּחוּץ הוּא נִרְאֶה טוֹב וּמִבִּפְנִים הוּא רַע וְ'אַחֲרִיתוֹ כְּנָחָשׁ יִשָּׁךְ' (שם, לב). הַנָּחָשׁ הַזֶּה מוֹשֵׁךְ לָאָדָם וְאֵינוֹ מַרְגִּישׁ כֵּיוָן שֶׁהָלַךְ מְעַט מִתְּחַלְחֶלֶת הַמַּכָּה, כֵּן הַדָּבָר הַיַּיִן הַזֶּה, כְּשֶׁהוּא שׁוֹתֶה הוּא מָתוֹק וּלְבַסּוֹף הוּא מְמִיתוֹ[ז] (עיין רבינו בחיי ויקרא י, ט).

זבחים יז: סנהדרין כב: פג: כריתות יג: עירובין סד. רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"א, ספר המצוות לא תעשה ע"ג, סמ"ג לאוין ש', יראים שמ"ג סימן קל"ג, יורה דעה סי' רמב, חושן משפט סי' ז.

משנה הלכות

מורא מקדש[ח]. אנשי בית אב אסורין לשתות יין, שמא יצטרכו לסייע בני משמרתן[ט]. ונחלקו בגמרא (תענית יז.) כהנים בזמן הזה האיך שותין משקין, שמא מהרה יבנה בית המקדש ויצטרכו לעבוד, ואמר רבי קלקלתן זו היא תקנתן, כיון שזה זמן רב לא בא לא חיישינן. עוד תניא בתורת כהנים (ספרא שמיני א) "חוקת עולם' (ויקרא י, ט) לרבות יציקות ובלילות תנופות והגשות קמיצות וההקטרות והמליקות והקבלות והזאות'.

הוראה. ובכלל האזהרה שלא להורות שיכור ואין לוקין עליו, ואם הורה בדבר שהצדוקים מודים בו מותר'. שיכור מותר ללמד תורה, ואם היה חכם קבוע להוראה אסור, שלימודו הוראה הוא[יא]. שתה כדי רביעית בלבד, ואף לא היה בו מים כל שהוא, וישן מעט או הלך כדי מיל מפיג את היין, אבל שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך הרגל טורדתו ושינה משכרתו[יב], אבל רוכב לא[יג]. יין שבתוך הסעודה אינו משכר[יד]. מיהו אם סעד סעודת שמחת יום טוב או נישואין או סעודת פורים אף על פי שלא שתה אלא בסעודה אין לו להורות[טו], כדאמרינן (ביצה ד.) 'רב לא מוקים אמורא עליה מיומא טבא לחבריה', 'פירוש אחר אכילה של יום ראשון

ז. עיין במ"ר י, ח. **ח.** רמב"ם שם הי"ז. **ט.** שם ה"ו. **י.** רמב"ם שם ה"ג. ספר המצוות לאוין ע"ג. מנחת חינוך. יו"ד סי' רמ"ב סי"ג בהגה. וש"ך ס"ק כ"א. וט"ז ס"ק ג. **יא.** רמב"ם שם ה"ד. ש"ך שם ס"ק י"ט. **יב.** שם ה"ה. **יג.** עיין ש"ך יו"ד סי' רמ"ב ס"ק י"ט. **יד.** תוס' תענית יז. ד"ה ויודע, מגן אברהם סי' צ"ט ס"ק א. **טו.** רשב"א בתשובות ח"א סי' רמ"ז.

מִצְוָה קנג

סִימָנֵי בְּהֵמָה וְחַיָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה ס״ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְבָדֹק סִימָנֵי בְּהֵמָה וְחַיָּה לְהַבְדִּיל בֵּין טְמֵאָה לְטָהוֹרָה, שֶׁיִּהְיוּ מַעֲלָה גֵּרָה וְשׁוֹסַעַת שֶׁסַע, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, ב-ג) ׳זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ מִכָּל הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ. כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע פְּרָסֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ׳. וּכְתִיב (שם, מז) ׳לְהַבְדִּיל בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהֹר וּבֵין הַחַיָּה הַנֶּאֱכֶלֶת וּבֵין הַחַיָּה אֲשֶׁר לֹא תֵאָכֵל׳.

משנה הלכות

לצורך מחר משום שכרות[טז]. ונוהג בכהנים במקדש, בראויים לעבודה ולהוראה, בכל מקום ובכל זמן במי שראוי להורות.

קנג) הסימנים. כל בהמה וחיה מעלת גרה ומפרסת פרסה טהורה, וכל שאין לה השני סמנים הללו טמאה הוא. וכל בהמה וחיה מן הטהורים שמעלות גרה אין להם שיניים בלחי העליון, וכל בהמה שמעלה גרה ואין לה שיניים מלמעלה יש לה פרסה חוץ מבן גמל[א]. נמצא המוציא בהמה שנחתכו פרסותיה ואינו מכירה בודקה, אם אין לה שיניים בודאי שהיא כשרה, ובלבד שיכיר שאינה בן גמל, מצא בהמה שפיה חתוך ואינו מכירה בודק פרסותיה, אם היא מפרסת פרסה כשרה ובלבד שיכיר את החזיר, ואם יש לה קרניים מותרת אפילו אינו מכיר חזיר כי החזיר אין לו קרניים, עוד יש סימן טהרה אם מצא בהמה שפיה חתוך וגם פרסותיה חתוכות, בודק תחת כנפי העוקץ אם בשרו מהלך שתי וערב טהור הוא, ובלבד שיכיר ערוד שיש לו גם כן סימן זה וטמא[ב].

מינים הטהורים. ג׳ מיני בהמה וז׳ מיני חיה הם ודאי טהורים ואין צריכין לבדוק אחריהם למכיר בהן ואלו הן מן הבהמה, שור וכשב, ותיש, ומן החיה, איל וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר. וכולן מפורשין בתורה[ג]. כוי ספק חיה וספק בהמה[ד].

סימני חיה. ומצוה להפריש בין החיה ובין הבהמה שבבהמה חלבו אסור ובחיה חלבו מותר[ה]. דם החיה טעון כיסוי ולא דם הבהמה[ו]. סימני חיה הם שקרניה מפוצלות ומפריס פרסה ומעלה גרה[ז]. הצבי צריך שיהיו בקרניו שלשה סימנים אלו שהם עגולות וחדודות כקרני השור והעז שהם חדודות

טז. ספר המצוות הקצר הערות למצוה קלג. **קנג) א.** רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות פ״א ה״ב. יו״ד סי׳ ע״ט ס״א. **ב.** רמב״ם שם ה״ג. **ג.** רמב״ם שם ה״ח. **ד.** רמב״ם שם הי״ג. יו״ד סי׳ פ׳ ס״ו. **ה.** רמב״ם שם ה״ט. **ו.** רמב״ם שם. **ז.** רמב״ם שם ה״י. יו״ד שם ס״א.